

予備独自問題 H27-25

(配点：2)

月 日

月 日

保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち、法律上許されないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可すること

イ. 殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可すること

ウ. 逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可すること

エ. 保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可すること

オ. 意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可すること

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.74	保 釈	正答率
予備H27-25	正 解	64%
	2	

ア 法律上許されない

207条1項但書。207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定している。この規定の本文は、法が、第1編「総則」において、主に裁判所等の権限を定める形式で、被告人勾留に関する規定を置いていることを前提に、「前3条の規定による勾留の請求」(逮捕に引き続く被疑者勾留の請求)を受けた裁判官の権限が、被告人勾留に関する裁判所等の権限と同一であるということにより、被告人勾留に関する規定が被疑者勾留にも準用されることを示している。そして同条但書は、保釈の規定(88条～94条)を被疑者勾留に準用しないことを規定しているため、保釈は被告人についてのみ認められ、被疑者には認められない。したがって、本記述の許可は法律上許されない。

イ 法律上許される

90条、91条1項、344条2項。勾留されている被告人は、保釈の請求をすることができる(88条1項)。そして、保釈の請求があったときは、除外事由に該当しない限り、保釈を許さなければならない(89条、権利保釈(必要的保釈))。殺人の公訴事実により勾留中の被告人は、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」(89条1号)という除外事由に該当するので、89条による保釈は許されない。しかし、殺人の公訴事実により勾留中の被告人であっても、裁判所が、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされている(90条、裁量保釈(任意的保釈))。また、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、被告人の請求により、又は職権で、決定を以て保釈を許さなければならないとされている(91条1項、義務的保釈)。よって、殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。また、「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった」場合は、「逃亡するおそれの程度が高くない」場合を除いて、裁量保釈は90条の「不利益」やその他の不利益の程度が著しく高い場合に限って認められる(344条2項、令和5年改正)。本問では判決の宣告の有無及び逃亡のおそれの有無は明らかではないが、いずれの場合においても裁量保釈が認められないわけではない。したがって、本記述の許可は法律上許される。

ウ 法律上許される

89条、90条、91条1項、344条2項。勾留されている被告人は、保釈の請求をすることができる(88条1項)。そして、保釈の請求があったときは、除外事由に該当しない限り、保釈を許さなければならない(89条、必要的保釈)。逃亡のおそれがある勾留中の被告人は、保証金の没取という心理的強制によって公判への出頭が確保されているため、89条各号の除外事由に該当しないので、89条による保釈が許される。また、逃亡のおそれがある勾留中の被告人であっても、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(90条、裁量保釈)。さらに、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、被告人の請求により、又は職権で、決定を以て保釈を許さなければならない(91条1項、義務的保釈)。また、「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった」場合は、「逃亡するおそれの程度が高くない」場合を除いて、裁量保釈は90条の「不利益」やその他の不利益の程度が著しく高い場合に限って認められる(344条2項、令和5年改正)。本問では、逃亡の恐れが認められる一方、判決の宣告の有無は明らかではないが、いずれの場合においても裁量保釈が認められないわけではない。よって、逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。したがって、本記述の許可は法律上許される。

エ 法律上許される

90条、91条1項。裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる（90条、裁量保釈）。これは、保釈の請求がなくても、あるいは、保釈請求はあるものの必要的保釈の要件に該当しない場合であっても、裁判所は、適当と認めるときは、いつでも裁量によって保釈を許すことができるとしたものである。また、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、被告人の請求により、又は職権で、決定を以て保釈を許さなければならない（91条1項、義務的保釈）。これは、必要的保釈又は裁量保釈が認められない場合であっても保釈しなければならないとするものである。よって、保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許される。したがって、本記述の許可は法律上許される。

オ 法律上許されない

92条1項。裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない（92条1項）。これは、検察官に意見を述べる機会を与えるとしたものである。よって、意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可することは、法律上許されない。したがって、本記述の許可は法律上許されない。

以上により、法律上許されないものはアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

※ なお、平成28年改正により、90条は、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」となり、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情が明確化された。

